

1502333-11.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela prisão, às quais se confere força probante Majorantes que decorrem da prova oral. Pena bem dosada Manutenção da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1502333-11.2021.8.26.0616Ré(u):Alessandra Rodrigues Ferreira e outros

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502333-11.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290400/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21007275 - DEL.POL.SUZANO, 4034/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2290400 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alessandra Rodrigues Ferreira e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Em 12 de julho de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DRA. LORRANA LARISSA COQUEIRO, os réus:

- Valdir Aparecido dos Santos e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Andressa

Florianiano Bueno OAB 421866/SP

- Marcelo da Silva Nunes e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Ana Carolina Batista Bom Fim OAB 426099/SP

- Alessandra Rodrigues Ferreira e ausente seu Defensor Dativo nomeado DR. André

Augusto Caetano Rodrigues OAB 414328/SP.

Presente a vítima: SEBASTIAO FELIX. Presentes as testemunhas Comuns (MP e corréus Marcelo e Alessandra): Mauricio Cerqueira Nascimento e Thiago Martins Ferreira. A

seguir, em razão da ausência do D. Defensor da acusada Alessandra, pelo MM. Juiz foi determinada a destituição do D. Defensor, bem como a nomeação da D. Defensora DR(A). Ana Carolina Batista Bom Fim OAB 426099/SP para defesa da Ré, por não haver aparente colidência, com a anuência da referida causídica. A seguir, foi ouvida a vítima: SEBASTIÃO FELIX. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns (MP e corréus Marcelo e Alessandra): Mauricio Cerqueira Nascimento e Thiago Martins Ferreira. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu/ua Defensor/a, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, os réus Valdir Aparecido dos Santos, Marcelo da Silva Nunes e Alessandra Rodrigues Ferreira, respectivamente, foram interrogados. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pela D. Promotora de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: Meritíssimo Juiz, VALDIR APARECIDO DOS SANTOS, MARCELO DA SILVA NUNES e ALESSANDRA RODRIGUES FERREIRA foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 155, §1º e §4º, II e IV, do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 20h48, na Estrada Antônio Jorge, nº 1900, Cidade Edson, nesta cidade e Comarca de Suzano, durante o repouso noturno, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, subtraíram, para proveito comum, mediante escalada, peças de alumínio diversas e fios de cobre, avaliados em R\$ 4.000,00, pertencentes a empresa de Reciclagem S F (representada por Sebastião Felix). Do relatório. O feito teve regular processamento. A denúncia foi recebida. Os réus foram citados e apresentaram resposta escrita à acusação, o que não elidiu a manutenção do recebimento da denúncia. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, os réus foram interrogados. É a síntese do essencial. Das provas A pretensão punitiva estatal comporta procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal dos réus. Conforme foi apurado, os réus deliberaram por subtrair bens de terceiros. Assim foi que, quando do ocorrido, eles se dirigiram até o sobredito local - empresa de Reciclagem S F - e ali ingressaram, mediante escalada de um muro, após o que se apoderaram das referidas peças de alumínio diversas e fios de cobre. A ação, contudo, foi visualizada pelo proprietário do estabelecimento, pelas câmeras de segurança, que acionou a polícia militar, cujos agentes públicos lograram em deter os réus em estado flagrancial, escondidos em um terreno baldio ao lado, na posse dos objetos subtraídos, acondicionados em um saco. Encerrada a instrução, os fatos narrados ficaram sobejamente comprovados. A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de (fls. 17), laudo do local (fls. 162/167), bem com pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria, de igual modo, é incontestável.1) PALAVRAS DOS RÉUS Em Juízo, os réus são confessos. VALDIR afirmou que estava usando drogas na companhia dos demais réus. Como o entorpecente acabou, adentraram na empresa de reciclagem para praticar o crime. O muro já estava parcialmente quebrado, pelo que foi facilitado o acesso. O muro tem 4 metros e na parte quebrada tem em torno de 1 metro. Pularam o muro nesta parte mais baixa. Pretendiam furtar os bens para vender e comprar mais drogas. Subtraíram os objetos que estavam no interior do estabelecimento e o colocaram em uma sacola. Foram abordados do lado de fora, no terreno baldio ao lado, na posse dos objetos, sendo fios de cobre e peças de alumínio. Notaram a aproximação da polícia e se esconderam no terreno do lado. Já conhecia os demais réus. Os fatos se deram por volta de 21h. MARCELO também confessou os fatos. Respondeu que estava usando drogas na companhia dos demais

réus. Como o entorpecente acabou, adentraram na empresa de reciclagem para praticar o crime. O muro já estava parcialmente quebrado, pelo que foi facilitado o acesso. O muro tem 2 metros e na parte quebrada tem em torno de 1 metro. Pularam o muro nesta parte mais baixa. Pretendiam furtar os bens para vender e comprar mais drogas. Subtraíram os objetos que estavam no interior do estabelecimento e o colocaram em uma sacola. Foram abordados do lado de fora, no terreno baldio ao lado, na posse dos objetos, sendo fios de cobre e peças de alumínio. Notaram a aproximação da polícia e se esconderam no terreno do lado. Já conhecia os demais réus. Os fatos se deram por volta de 21h. ALESSANDRA relatou que estava usando drogas na companhia dos demais réus. Adentraram na empresa de reciclagem para praticar o crime. O muro já estava parcialmente quebrado, pelo que foi facilitado o acesso. Pularam o muro nesta parte quebrada, que tem em torno de 1,5m de altura. Pretendiam furtar os bens para vender e comprar mais drogas. Subtraíram os objetos que estavam no interior do estabelecimento e o colocaram em uma sacola. Foram abordados do lado de fora, no terreno baldio ao lado, na posse dos objetos, sendo fios de cobre e peças de alumínio. Voltaram para o terreno e continuaram usando drogas. Já conhecia os demais réus. Os fatos se deram por volta de 21h. Sua confissão encontra eco nos autos. 2) DEPOIMENTOS EM JUÍZO De fato, ouvido em juízo, a vítima Sebastião Felix afirmou que viu os fatos apenas pelas câmeras. Havia furtos reiterados no local, pelo que instalou câmeras. Trata-se de uma empresa de reciclagem. Visualizou os réus realizando o furto. Eram três pessoas, sendo dois rapazes e uma moça. Eles adentraram no depósito. Os fatos ocorreram no período noturno, já estava se arrumando para deitar-se. Acionou a polícia e se dirigiu até o estabelecimento. Os réus foram abordados no interior do estabelecimento, ainda na posse de parte dos bens subtraídos, sendo peças de alumínio diversas e fios de cobre. Alguns objetos furtados já estavam do lado externo do estabelecimento. Os acusados se esconderam atrás da caçamba, mas foram abordados pelos policiais. Não conhecia os réus. Os réus tiveram que pular o muro para adentrar no estabelecimento. Foi feita perícia no local e indicou que o muro tem 4 metros de altura. Efetuiu reconhecimento positivo na delegacia e apresentou as gravações. O material foi apresentado na delegacia e restituído. Não teve prejuízo. Por sua vez, os policiais militares Maurício Cerqueira Nascimento e Thiago Martins Ferreira destacaram que foi noticiada a prática do crime de furto. Dirigiram-se ao local e abordaram os réus. Os acusados estavam fora do estabelecimento, escondidos em um terreno baldio que fica ao lado. Os objetos subtraídos estavam próximos de todos os réus. Os acusados disseram que estavam no local usando drogas e negaram a prática do crime. Já atenderam outras ocorrências de furto no estabelecimento. Não foi encontrado entorpecente no terreno. Os acusados interagiram entre eles na delegacia, aparentando que se conheciam. Os objetos foram apreendidos e restituídos para a vítima. Como se vê, não bastasse as confissões, as palavras da vítima e das testemunhas, aliadas às comprometedoras circunstâncias da prisão (acusados detidos na posse dos bens subtraídos) permitem aferir com clareza a responsabilidade deles pelo crime. Note-se, nesse aspecto, que os acusados foram visualizados cometendo o crime - a vítima, proprietário do estabelecimento, presenciou através das câmeras de segurança a ação criminosa do grupo -, bem como detidos no exato momento em que se escondiam em um terreno baldio ao lado, na posse dos objetos subtraídos, escondidos dentro de um saco. Os relatos apresentados pela vítima e testemunhas são coerentes, detalham com riqueza de informações a ação criminosa, e estão em harmonia com as demais provas, o que traz credibilidade à narrativa. Não há motivo para afastar a credibilidade de tais relatos seguros e coesos, de pessoas que sequer conheciam os réus e, portanto, nenhum benefício auferiria com a imputação falsa. A respeito do valor probatório das palavras das vítimas em crime patrimonial, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela prisão, às quais se confere força probante Majorantes que decorrem da prova oral. Pena bem dosada Manutenção da exasperação pelas causas de aumento, as quais tornam a conduta mais perniciosa, com o maior poder de subjugação

das vítimas Concurso formal corretamente reconhecido Conduta única que lesionou dois patrimônios distintos Aumento no mínimo legal mantido Crime continuado também evidenciado Fração mínima utilizada Regime inicial fechado único compatível com a gravidade dos fatos

Detração cuja aplicação compete ao juízo da execução Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido (Apelação nº. 0051403-04.2013.8.26.0050 – Relator: Camilo Léllis – Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal – Julgamento: 03/02/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 297871/RN – Relator Ministro Campos Marques – Quinta Turma – Julgamento: 18/04/2013). Vale observar que, como cediço, a apreensão dos bens na posse dos acusados, no mínimo lhes impunha o dever de justificar idoneamente a obtenção e posse lícita dos objetos, ônus este do qual eles não se desincumbiram. Assim é a pacífica Jurisprudência: PROVA – Crime contra o patrimônio – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probante – Ocorrência: – Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório. * TACRIM – SP – Ap. nº 1.306.357/1 – São Paulo – 7ª Câmara – Rel: Souza Nery – 6.6.2002 – V.U. (Voto nº4.770) – Ementário nº 37 de Janeiro de 2003. Ressalte-se, por fim, que também está comprovada as qualificadoras do concurso de agentes e da escalada, pois, conforme o laudo de fls. 162/167, corroborada pela prova oral, para adentrar ao local dos fatos e praticar o furto, os réus escalaram um muro de aproximadamente 3,20m de altura. III) Da dosagem da pena. A respeito da aplicação da pena, de rigor a majoração da reprimenda em razão da existência de duas qualificadoras, já que apenas uma delas já conduz a tipificação aos parâmetros de pena do §4º do art. 155 do Código Penal, devendo a outra ser sopesada como circunstância judicial desfavorável. Ainda, na primeira fase, milita contra o réu Marcelo antecedentes criminais (fls. 96/105 e 291/293). Desta feita, requeiro que a pena base seja fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, de se atentar à agravante da reincidência (Alessandra – autos nº 0015681-55.2011.8.26.0606 - fls. 94 e 286/290; Marcelo – autos nº 0008480-55.2013.8.26.0278 – fls. 103 e 291/293; Valdir – autos nº 160/2017 – fls. 109 e 279/285). Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea, que não deve ser compensada com a agravante, vez que a última é circunstância preponderante. Na terceira fase, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena de repouso noturno. Levando-se em consideração as desfavoráveis circunstâncias judiciais, notadamente os antecedentes dos acusados, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a concessão do sursis penal, bem como, ainda, em atenção ao critério da suficiência, de rigor a fixação do regime inicial fechado, único suficiente e necessário, nas circunstâncias, para reprovação e prevenção do delito. IV) Do pedido. Do exposto, requeiro a total procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, como medida de Justiça. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) do acusado Valdir foram apresentadas as seguintes alegações finais: reitero a defesa prévia de fls. 24/246, bem como requeiro seja reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea do acusado Valdir. Em seguida, pelo(a)

D. Defensor(a) dos acusados Marcelo e Alessandra foram apresentadas as seguintes alegações finais: Marcelo da Silva Nunes e Alessandra Rodrigues Ferreira, já qualificado na denúncia, que lhe move a JUSTIÇA PÚBLICA, assistido juridicamente por sua procuradora infra-assinada, devidamente constituído, (doc.01) "in fine", vem, no prazo legal, perante Vossa Excelência com o devido acato e respeito de estilo, apresentar dentro do prazo legal, alegações finais nos termos que seguem: SÍNTESE FÁTICA PROCESSUAL O acusado atualmente custodiado no Centro de Detenção provisória de Suzano/SP, por ter em tese praticado o delito do artigo 155, § 1º e § 4º, II e IV, conforme denuncia as fls. 1/3, a denúncia foi recebida, a resposta a acusação foi juntada as fls. 228/229 dos autos. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12/07/2022 as 13h30, por videoconferência, onde foram ouvidas 2 testemunhas, e a vítima. Ao final, o acusado foi interrogado. Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes. Na sequência, foi aberta vistas ao Ministério Público para o oferecimento de alegações finais, o qual se manifestou pela condenação nos moldes da denúncia. DO MÉRITO. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 155§ 4º, II, DO CÓDIGO PENAL, "ESCALADA". Ao analisarmos o conteúdo probatório dos autos é perceptível a descaracterização da qualificadora acima mencionada. Em sede policial, o acusado, em seu depoimento, informou que adentrou ao ambiente por meio do portão que não possuía tranca. O que restou evidenciado com o depoimento dos policiais, visto que ao chegarem, o portão já estava aberto. Ou seja, o acusado não escalou portão, tão pouco o danificou. Excelência, consta do laudo que o acusado teria escalado um muro de 2,80m , o que "data máxima vênia" não merece prosperar, isso porque, seria humanamente impossível, sem que o acusado fosse gravemente ferido. Importante frisar que, TODOS os acusados em seus depoimentos informaram que não pularam, não escalararam, que entraram pelo vão de uma parte quebrada do referido muro. O que enseja a desclassificação da qualificadora da "escalada", ao qual é imputada ao acusado Marcelo. Desse modo, impugna o laudo pericial apresentado as fls. 162/167, requerendo a descaracterização da qualificadora acima mencionada. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO "REPOUSO NOTURNO" Ao analisarmos o conteúdo probatório dos autos, é perceptível a descaracterização da qualificadora do repouso noturno, qual seja, do artigo 155, § 1º do Código Penal. Em seu depoimento a VÍTIMA SEBASTIÃO, em audiência de instrução do dia 12/07/2022 as 13h30, afirmou que o alarme disparou entre 20h00 e 21h00, sendo assim, não adentrando ao repouso noturno que a doutrina compreende ser das 22h00 as 06h00. Desse modo, requer a desclassificação da qualificadora do artigo 155, , § 1º do Código Penal. DA TIPICIDADE PENAL. O crime que se imputa ao acusado prevê uma pena privativa de liberdade de 02 a 08 anos de reclusão e multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve respeitar o procedimento trifásico, sendo que em caso de condenação, a defesa postula a aplicação da pena-base no piso legal. Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que todas são favoráveis ao acusado, não havendo elementos nos autos para que se possa fazer um juízo valorativo objetivo sobre a personalidade do acusado, razão pela qual a defesa pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal. Na Segunda Fase da Dosimetria, há atenuante da confissão em solo policial, e não há agravantes a serem consideradas. Da mesma na terceira fase não há causas de diminuição. Não há óbice, portanto, de fixação da pena no mínimo legal, a qual poderá ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea c, do CP, permitindo, assim, que o acusado recorra em liberdade, pois incompatível o atual regime em que se encontra com aquele que eventualmente seja condenado ao cumprimento da reprimenda final. Da mesma forma requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, do Código Penal. Por fim, pleiteia-se, ainda, a dispensa de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência do acusado. DOS PEDIDOS. Que seja o acusado absolvido de acordo com o artigo 386, incisos IV, V e VIII. A desclassificação do artigo 155, § 1º e 4º, II, do Código Penal; Quanto a pena privativa de liberdade, a aplicação da pena-base no mínimo legal; A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal A dispensa de multa, em razão do acusado ser hipossuficiente. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi

proferida a seguinte sentença:
Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de VALDIR APARECIDO DOS SANTOS (nascido em 04/06/1970), MARCELO DA SILVA NUNES (nascido em 27/05/1988) e ALESSANDRA RODRIGUES FERREIRA (nascida em 28/07/1981), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, CP.

Consta da denúncia que, em 24/10/2021, por volta das 20h48, na Estrada Antônio Jorge, nº 1900, Cidade Edson, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, teriam subtraído para eles, durante o repouso noturno e mediante escalada, peças de alumínio diversas e fios de cobre, avaliados em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à empresa Reciclagem SF. Em 25/10/2021, em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 113/115).

Em 13/12/2021, foi recebida a denúncia (fls. 169/170).

Devidamente citados, foram apresentadas respostas à acusação (fls. 228/229, 245/246 e 248).

Em instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas, bem como realizados os interrogatórios dos Réus.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa do Réu Valdir, em alegações finais, reiterou os termos da resposta à acusação e requereu fosse considerada a confissão.

A Defesa dos Réus Marcelo e Alessandra requereu o afastamento da qualificadora da escalada, da causa de aumento do repouso noturno e a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (fls. 17), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 162/167) e pelos depoimentos colhidos em audiência. A autoria do crime pelos Réus, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

O representante da vítima, Sebastião Félix, declarou que instalou um alarme em sua empresa, eis que ela era constantemente alvo de roubos e furtos. Na noite dos fatos, quando estava indo dormir, antes das 21h00, o alarme soou. Viu, pelo sistema de monitoramento, três pessoas (dois homens e uma mulher) no interior do imóvel, separando objetos. Acionou a polícia e foi com os policiais ao local. Chegando lá, os Réus foram detidos ainda dentro do imóvel. Não se recorda exatamente onde estavam os bens, já separados e colocados em uma sacola.

O policial militar Maurício Cerqueira Nascimento afirmou que recebeu um chamado a respeito de furto em andamento. Encontrou com a vítima e, juntos, foram até o imóvel. Lá chegando, não havia ninguém no interior do estabelecimento. Todavia, em um terreno baldio ao lado, foram encontrados os três Réus, escondidos, e uma sacola com peças de alumínio e fios de cobre da vítima. Dois Réus estavam lado a lado e um terceiro próximo, mas não lembra qual dos Réus. Os bens estavam de três a cinco metros de distância deles. Indagados, eles negaram a subtração. Não foram localizadas drogas com os Réus. Em delegacia, durante a elaboração do boletim de ocorrência, os Réus interagiram entre eles, demonstrando que se conheciam.

O policial militar Thiago Martins Ferreira prestou depoimento no mesmo sentido.

O Réu Valdir, em seu interrogatório, confessou a prática do crime, em conjunto com os demais Réus, negando, porém a escalada. Disse que havia um vão no muro e passaram por ali. Foram presos fora da empresa, com os bens já separados. Usaria o

dinheiro da venda para comprar drogas, pois estavam os três usando drogas antes do crime. Depois, disse que não havia um vão, mas sim uma parte mais baixa, que era só “passar o pé por cima” e pular o muro. Está arrependido do que fez. Em delegacia, negou a prática do crime (fls. 10).

O Réu Marcelo, em seu interrogatório, confessou a prática do crime, sem a escalada, da mesma forma que o Réu Valdir, negando a escalada e esclarecendo que, na parte que pularam, o muro tem cerca de 1,20m de altura. Disse estar arrependido e pediu mais uma chance. Em delegacia, confessou a prática do crime, sem responder sobre a coautoria dos demais Réus. Justificou a conduta por passar por necessidade (fls. 11).

A Ré Alessandra, em seu interrogatório, apresentou a mesma versão que os outros dois Réus. Em delegacia, confessou a prática do furto, em concurso com os demais Réus, dizendo passarem por necessidades (fls. 09).

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horários e local narrados na denúncia, subtraíram para eles, mediante escalada, bens pertencentes à vítima, a caracterizar a prática do crime de furto duplamente qualificado.

Os três Réus confessaram terem agido juntos para subtrair os bens da vítima. Todos eles disseram que já haviam saído do terreno com os bens, quando da chegada da Polícia Militar e sua prisão. Essas confissões judiciais são integralmente corroboradas pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, que chegaram ao local dos fatos e prenderam os Réus em flagrante, escondidos, já com os bens separados, próximos a eles.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada, nem restou provada, nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e de que lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

A qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, CP) foi devidamente demonstrada pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 162/167), que aponta a existência de muro alto no imóvel, sendo necessário escalá-lo para ali adentrar e ter acesso aos bens subtraídos. Ainda que os Réus tenham negado a escalada, dizendo que o muro era baixo, o laudo aponta que o ponto mais baixo media 1,80m, o que já obrigava a escalada para que seja transposto.

Também está devidamente comprovada a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), ante a prova acima descrita.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Por outro lado, não há que se falar na causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), pois o furto foi praticado antes das 21h00, horário em que a enorme maioria da população está acordada, inclusive a própria vítima, que relatou que estava se preparando para dormir quando o alarme soou em seu celular, atendendo prontamente e logo acionando a Polícia Militar.

Por fim, em que pese a vítima tenha dito que os Réus foram presos ainda dentro do seu imóvel, seu depoimento restou isolado nesse ponto, sendo contrariado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e pelos próprios Réus, que, em interrogatório, admitiram que foram presos fora do terreno, na posse dos objetos subtraídos. Por isso, o crime foi consumado e não tentado.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Valdir

No que se refere à pena base, a culpabilidade é neutra, pois, em que pese uma das qualificadoras – concurso de pessoas – seja considerada neste momento, os bens subtraídos – sucata e fios de cobre – e a forma como estavam acondicionados – em um terreno com aparência de abandono – compensam a qualificadora ora considerada. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitada em julgado, que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena

(fls. 279/285). Os motivos do crime foram o vício do Réu em crack, doença epidêmica no país, sendo, por isso, considerados a seu favor. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu foi condenado com trânsito em julgado, mas ainda não transcorrido o período depurador (processo nº 0000616-77.2017.8.26.0616 - fls. 279/285). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), Dessa forma, compensam-se as duas, nos termos do art. 67, CP, ficando a pena base mantida como pena provisória.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena provisória como pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2º, CP, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime semiaberto. Isso porque, segundo a Súmula nº 269, STJ, sendo o Réu reincidente, o seu regime inicial de pena poderia ser o semiaberto, tendo em vista que foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, e as circunstâncias judiciais são favoráveis ou são neutras.

Como não há demonstração do cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, na forma do art. 112, LEP, deixo de determinar a progressão neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante a reincidência (arts. 44, II, e 77, I, CP).

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica do Réu.

Réu Marcelo

No que se refere à pena base, a culpabilidade é neutra, pelos mesmos motivos do primeiro Réu. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que a mais recente será considerada na segunda fase da dosimetria da pena e a mais antiga neste momento (processo nº 0011587-54.2006.8.26.0278 - fls. 291/293). Os motivos do crime foram o vício do Réu em crack, doença epidêmica no país, sendo, por isso, considerados a seu favor. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu foi condenado com trânsito em julgado, mas ainda não transcorrido o período depurador (processo nº 0008480-55.2013.8.26.0278 - fls. 291/293). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), Dessa forma, compensam-se as duas, nos termos do art. 67, CP, ficando a pena base mantida como pena provisória.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena provisória como pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2º, CP, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado. Isso porque, segundo a Súmula nº 269, STJ, sendo o Réu reincidente, o seu regime inicial de pena poderia ser o semiaberto, tendo em vista que foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, desde que as circunstâncias judiciais fossem favoráveis, o que não são, já que há uma favorável, uma neutra e uma desfavorável.

Como não há demonstração do cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, na forma do art. 112, LEP, deixo de determinar a progressão neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante a reincidência (arts. 44, II, e 77, I, CP).

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica do Réu.

Ré Alessandra

No que se refere à pena base, a culpabilidade é neutra, pelos mesmos motivos do primeiro Réu. A Ré não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitada em julgado, que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena (fls. 286/288). Os motivos do crime foram o vício da Ré em crack, doença epidêmica no país, sendo, por isso, considerados a seu favor. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois a Ré foi condenada com trânsito em julgado, mas ainda não transcorrido o período depurador (processo nº 0015681-55.2011.8.26.0606 - fls. 286/288). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, compensam-se as duas, nos termos do art. 67, CP, ficando a pena base mantida como pena provisória.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena provisória como pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2º, CP, a Ré deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime semiaberto. Isso porque, segundo a Súmula nº 269, STJ, sendo o Réu reincidente, o seu regime inicial de pena poderia ser o semiaberto, tendo em vista que foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, e as circunstâncias judiciais são favoráveis ou são neutras.

Como não há demonstração do cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, na forma do art. 112, LEP, deixo de determinar a progressão neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante a reincidência (arts. 44, II, e 77, I, CP).

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica da Ré.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar os Réus VALDIR APARECIDO DOS SANTOS, MARCELO DA SILVA NUNES e ALESSANDRA RODRIGUES FERREIRA como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, CP, sendo:

- VALDIR às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo mínimo legal;
- MARCELO às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelo mínimo legal; e
- ALESSANDRA às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando as penas aplicadas e a manutenção das circunstâncias de fato, não concedo aos Réus o direito de recorrerem em liberdade. Todavia, determino que os Réus VALDIR e ALESSANDRA sejam imediatamente recambiados a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime semiaberto.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a justiça gratuita, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelos Réus Valdir e Alessandra foi dito que não recorrem da sentença. Pela Defesa Técnica da acusada Alessandra e do acusado Valdir foi dito que não recorrem da sentença. Pelo réu Marcelo e pela Defesa Técnica do acusado Marcelo foi dito que recorrem da sentença. Na sequência, pelo MM. Juiz, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias para oferecimento das razões de apelação pela Defesa do acusado Marcelo, que sai, desde já, intimado(a). Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, para a Defesa dos acusados Valdir e Alessandra, bem como para os réus Valdir e Alessandra. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA